

M14

Recurso Ordinário, Agravo de Petição e Agravo de Instrumento

Resumo Estratégico • 5 questões autorais

Fontes validadas

F14 — Recursos Trabalhistas – Parte II, Gustavo Deitos, código Gran 250523135223 (fonte principal). F09 — Instruções Normativas 40 e 41 do TST, Gustavo Deitos (complementar, somente no recorte pertinente ao AI/admissibilidade).

Material reorganizado a partir do conteúdo previamente validado. Sem atualização jurídica silenciosa.

1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER

O M14 organiza três recursos com funções diferentes: o Recurso Ordinário (RO) reabre o exame de decisões definitivas/terminativas; o Agravo de Petição (AP) é o recurso típico da execução; e o Agravo de Instrumento (AI) serve, no processo do trabalho, para destrancar recurso inadmitido. A chave de prova é identificar fase + decisão + finalidade.

2. MAPA MENTAL

DECISÃO NA FASE DE CONHECIMENTO / COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA

↓
RO - art. 895 - 8 dias

↓
DECISÃO NA EXECUÇÃO

↓
AP - art. 897, a - 8 dias

↓
RECURSO DENEGADO

↓
AI - art. 897, b - 8 dias

3. TEORIA ESSENCIAL

Recurso Ordinário

CONCEITO-CHAVE

Recurso de fundamentação livre, dentro dos limites da lide, destinado principalmente à impugnação da sentença trabalhista.

Regra: art. 895, I: decisões definitivas ou terminativas das Varas/Juízos -> RO à instância superior em 8 dias. Art. 895, II: decisões definitivas ou terminativas dos TRTs em processos de competência originária -> RO em 8 dias.

Competência: sentença de Vara -> TRT. Acórdão de TRT em competência originária -> TST; a F14 distingue, no TST, SDI-II para dissídios individuais e SDC para dissídios coletivos.

NÃO CONFUNDA

A regra geral é a irrecorribilidade imediata das interlocutórias. A F14 integra a Súmula 214/TST e destaca exceções, inclusive decisão terminativa que remeta o processo a Tribunal distinto.

Procedimento: interposição perante o órgão recorrido; resposta em prazo igual (8 dias); primeiro juízo de admissibilidade; se denegado, cabe AI em 8 dias; se admitido, remessa ao tribunal.

Sumaríssimo: distribuição imediata; relator libera o recurso em no máximo 10 dias; julgamento sem revisor; parecer oral do MPT se necessário; acórdão pode assumir a forma simplificada indicada na fonte.

PREPARO

A seção específica de RO da F14 não recompõe o regime de custas/depósito, remetendo à teoria geral anterior. Para não criar dado por memória, este resumo não fixa valores de preparo do RO.

Agravo de Petição

Regra: recurso exclusivo da fase de execução. Art. 897, a: 8 dias contra decisões do Juiz ou Presidente nas execuções.

Cabimento destacado: sentença que resolve Embargos à Execução/Impugnação; a F14 também registra hipótese de acórdão do TRT em execução de sua competência originária.

REQUISITO ESPECÍFICO

O AP só é recebido com delimitação justificada das matérias e dos valores impugnados. O efeito devolutivo fica limitado ao que foi delimitado; o remanescente pode prosseguir em execução definitiva.

Preparo: a F14 registra que não há depósito recursal nem custas processuais como preparo do AP. Se a decisão elevar o débito, exige-se complementação da garantia do juízo - o que não se confunde com depósito recursal.

Fluxo: AP em 8 dias -> contraminuta em 8 dias -> juízo de admissibilidade -> admitido: TRT; inadmitido: AI em 8 dias. O AI contra denegação do AP não suspende a execução.

Agravo de Instrumento

FINALIDADE

Destrancar recurso inadmitido por ausência de pressuposto de admissibilidade. No processo do trabalho, não é o agravo do art. 1.015 do CPC.

Cabimento: art. 897, b, CLT: despacho/decisão que denega interposição de recurso. Pode destrancar RO, AP, RR e outros recursos conforme o contexto.

Julgamento: pelo tribunal que seria competente para conhecer o recurso denegado. A F14 enfatiza que o órgão recorrido não faz juízo de admissibilidade do próprio AI; deve remetê-lo.

Efeito: devolutivo. Provido o AI, o tribunal passa ao recurso principal conforme o procedimento próprio.

Formação: a F14 reproduz o art. 897, §5º, e registra a adaptação do tema aos autos eletrônicos pela Resolução CSJT 185/2017.

Resposta: agravado apresenta contraminuta ao AI e contrarrazões ao recurso principal, observadas as situações já respondidas.

Depósito: quando devido, 50% do depósito do recurso que se pretende destrancar (art. 899, §7º). A fonte também registra a hipótese do §8º ligada ao AIRR e jurisprudência uniforme do TST.

IN 40 - RECORTE MÍNIMO

Se o RR é admitido apenas parcialmente, o capítulo denegado deve ser impugnado por AI, sob pena de preclusão. Se houver omissão no juízo de admissibilidade, a fonte manda primeiro provocar o órgão por embargos de declaração; persistindo a omissão, o recorte da IN 40 a equipara à denegação para fins de AI. Recurso de Revista será aprofundado no M15.

4. LEI SECA ESSENCIAL

Dispositivo	Regra essencial	Como cai
CLT, art. 895	RO em 8 dias nas hipóteses dos incisos I e II.	Identificar origem e tribunal destinatário.
CLT, art. 897, a e §1º	AP em 8 dias; delimitação justificada de matérias e valores.	Requisito específico e execução do remanescente.
CLT, art. 897, b, §§2º, 4º-7º	AI contra denegação; tribunal competente; formação/resposta/julgamento.	Função de destrancamento.
CLT, art. 899, §§7º-8º	Depósito do AI e hipótese especial ligada ao AIRR.	Percentual de 50% e exceção da fonte.
CLT, art. 900	Resposta em prazo igual ao do recorrente.	Contrarrazões do RO.
CLT, art. 789-A	Custas da execução pagas ao final, conforme recorte usado pela F14.	AP não exige custas como preparo.

5. PRAZOS E NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Situação	Prazo / número	Observação da fonte
RO	8 dias	Art. 895, I e II, CLT.
Contrarrazões ao RO	8 dias	Art. 900: prazo igual ao do recorrente.
RO no sumário - liberação pelo relator	máximo de 10 dias	Art. 895, §1º, II, conforme F14.
AP	8 dias	Art. 897, a, CLT.
Contraminuta ao AP	8 dias	Mesmo prazo do agravo, conforme F14.
AI	8 dias	Art. 897, b, CLT.

Situação	Prazo / número	Observação da fonte
AI contra capítulo denegado do RR	8 dias	Recorte da IN 40 utilizado apenas para compreender o AI.
Depósito do AI, quando devido	50%	Do valor do depósito do recurso que se pretende destrancar; art. 899, §7º, CLT.

6. COMPARATIVO ESSENCIAL

Critério	RO	AP	AI
Finalidade	Reexaminar decisão definitiva/terminativa de conhecimento ou decisão originária do TRT.	Impugnar decisão na execução trabalhista.	Destrancar recurso cujo seguimento foi denegado.
Prazo	8 dias.	8 dias.	8 dias.
Cabimento central	Art. 895, I e II, CLT.	Art. 897, a, CLT.	Art. 897, b, CLT.
Órgão julgador	TRT; ou TST nas causas originárias do TRT.	Em regra, Turma do TRT quando a decisão é de juiz de 1º grau.	Tribunal competente para julgar o recurso trancado.
Peculiaridade	Efeito devolutivo em profundidade; regras próprias no sumaríssimo.	Delimitação justificada de matérias e valores.	Não serve, em regra, para atacar interlocutória: serve para destrancar recurso.

7. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

Enunciado	Núcleo preservado
Súmula 214/TST	Regra de irrecorribilidade imediata das interlocutórias e exceções indicadas na fonte.
Súmula 201/TST	RO ao TST contra decisão de TRT em mandado de segurança; prazo de 8 dias.
Súmula 393/TST	Efeito devolutivo em profundidade do RO e julgamento imediato do mérito quando o processo estiver em condições.
Súmula 158/TST	RO ao TST contra decisão de TRT em ação rescisória.
OJ 100/SDI-II	Não cabe RO ao TST contra decisão ainda não definitiva do TRT em agravo regimental ligado a liminar em MS.
OJ 69/SDI-II	Fungibilidade indicada pela fonte para RO interposto contra decisão monocrática que indefere inicial de AR/MS.
Súmula 128, II/TST	Na execução garantida, não há depósito recursal para recorrer; se o débito aumenta, complementa-se a garantia.
Súmula 416/TST	Execução pode prosseguir quanto a matérias/valores não delimitados no AP.
OJ 283/SDI-I	Formação do AI: peças essenciais podem ser trasladadas pelo agravado.
OJ 282/SDI-I	Afastado o óbice indicado pelo TRT, o TST pode examinar outros pressupostos do RR.
OJ 217/SDI-I	Comprovantes de custas/depósito do RO podem ser dispensáveis na formação do AI quando sua validade não é controvertida no RR.

8. MÓDULO EM 1 MINUTO

RO

Conhecimento/competência originária. 8 dias. Vara -> TRT; competência originária do TRT -> TST. Atenção ao sumaríssimo e ao efeito devolutivo.

AP

Execução. 8 dias. Delimitar matérias + valores. Sem depósito recursal/custas como preparo; aumento do débito pode exigir complementação da garantia.

AI

Destrancamento. 8 dias. Julga o tribunal competente para o recurso trancado. Depósito, quando devido: 50% do depósito do recurso principal.

9. O QUE DECORAR

8 dias para RO/AP/AI; 10 dias máximos para liberação do RO sumaríssimo; AP exige delimitação de matéria e valor; AI destranca; 50% no depósito do AI quando devido; Súmulas 214, 201, 393, 158, 128-II e 416; OJs 100, 69, 283, 282 e 217.

10. PEGADINHAS

1) AI trabalhista não é o AI do CPC. 2) AP não é recurso da fase de conhecimento. 3) Falta de delimitação impede o recebimento do AP. 4) Garantia do juízo não é depósito recursal. 5) Competência originária do TRT pode levar RO ao TST. 6) RR parcialmente denegado: AI no capítulo denegado; aprofundamento do RR fica no M15.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

A F14 é de 2025 e a F09 é anterior. Não foi feita atualização jurídica silenciosa. Valores monetários históricos usados em exemplos da fonte não foram tratados como valores atuais. O preparo detalhado do RO não aparece na seção específica da F14 e permanece remetido à teoria geral do M13/fonte correspondente.

5 QUESTÕES OBJETIVAS

1. Após sentença definitiva de Vara do Trabalho, a parte pretende provocar reexame pelo TRT. Segundo a fonte do módulo, qual é o recurso e o prazo?

- A) Agravo de petição, 8 dias.
- B) Recurso ordinário, 8 dias.
- C) Agravo de instrumento, 8 dias.
- D) Recurso ordinário, 10 dias.
- E) Recurso de revista, 8 dias.

2. No agravo de petição, constitui pressuposto específico de admissibilidade:

- A) demonstração de transcendência.
- B) indicação de divergência jurisprudencial.
- C) delimitação justificada das matérias e dos valores impugnados.
- D) depósito recursal obrigatório em qualquer hipótese.
- E) impugnação de decisão interlocutória da fase de conhecimento.

3. Um recurso ordinário foi denegado no primeiro juízo de admissibilidade. Qual instrumento, segundo a F14, busca destrancá-lo?

- A) Agravo de instrumento.
- B) Agravo de petição.
- C) Embargos de declaração.
- D) Recurso de revista.
- E) Mandado de segurança.

4. No procedimento sumaríssimo, a F14 destaca que, recebido o RO no Tribunal, o relator deve liberá-lo para julgamento no prazo máximo de:

- A) 5 dias.
- B) 8 dias.
- C) 10 dias.
- D) 15 dias.
- E) 30 dias.

5. Segundo o recorte da IN 40 usado no módulo, se o RR for admitido apenas em parte, o capítulo denegado deve ser impugnado por:

- A) novo recurso ordinário.
- B) agravo de petição.
- C) embargos de declaração em qualquer caso.
- D) agravo de instrumento, sob pena de preclusão.

E) reclamação correcional.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 — alternativa B

Comentário: O art. 895, I, da CLT, conforme F14, prevê RO em 8 dias contra decisões definitivas ou terminativas das Varas/Juízos. Pegadinha: confundir com AP, próprio da execução.

Questão 2 — alternativa C

Comentário: O art. 897, §1º, exige delimitação justificada das matérias e dos valores. Sem isso, o AP não é recebido.

Questão 3 — alternativa A

Comentário: O AI trabalhista tem como função central destrancar recurso inadmitido. A F14 usa exatamente o RO denegado como exemplo de fluxo.

Questão 4 — alternativa C

Comentário: No sumaríssimo, a fonte registra prazo máximo de 10 dias para o relator liberar o RO, após distribuição imediata.

Questão 5 — alternativa D

Comentário: A IN 40 estabelece o ônus de agravar o capítulo denegado do RR, sob pena de preclusão. O RR em si é aprofundado no M15.